

1500947-59.2022.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/10/2022

... com a paz social". Demais disso, o tráfico é crime permanente, o que confere amparo legal também ao disposto no artigo 301 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, entendimentos da 2ª e 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:

"APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS- Preliminar Nulidade por ilicitude da prova- Flagrante realizado por guardas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

4ª Vara Criminal

Rua 28 de outubro nº 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500947-59.2022.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - BM2501-1/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 24826783 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2125019/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO FERREIRA BOMFIM

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Vistos.

LEANDRO FERREIRA BONFIM, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque em 08 de maio de 2022, por volta de 22h15min, na rua Rosa Bonvechi nº 215, no Bairro Parque São Bento, nesta cidade e comarca de Sorocaba, trazia consigo, para fins de entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, 28 (vinte e oito) microtubos de cocaína, com peso líquido de 5,88g (cinco gramas e oitenta e oito centigramas); 16 (dezesseis) microtubos de crack, com peso líquido de 1,91g (um grama e noventa e um centigramas); 21 (vinte e um) invólucros de crack, com peso líquido de 5,72g (cinco gramas e setenta e duas centigramas); e 08 (oito) invólucros de substância entorpecente tetrahydrocannabinol, comumente conhecida por "maconha", com peso líquido de 26,07g (vinte e seis gramas e sete centigramas), substâncias que determinam dependência física e psíquica.

Notificado (fl. 101), Leandro apresentou defesa preliminar (fl. 105).

A denúncia foi recebida em 13 de junho de 2022 (fl. 106) e o réu foi citado (fl.

121).

Em audiência por videoconferência foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, uma pela defesa e o réu foi interrogado (fls. 137 e 143).

Em memoriais escritos, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, por entender comprovadas autoria e materialidade (fls. 147/155). O Defensor Público postulou, preliminarmente, a ilegalidade da prisão porque foi feita por guardas municipais; no mérito, sua absolvição por falta de provas com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP; subsidiariamente, benefícios relativos à dosimetria penal (fls. 159/166).

É o relatório.

DECIDO.

Afasto a preliminar arguida pela defesa.

Não há que se falar em nulidade da prisão do acusado por ter sido feita pelos guardas municipais. Embora a atribuição não esteja na Constituição Federal, artigo 144, caput, é certo que o Estatuto dos Guardas Municipais conferiu o poder de polícia a eles, dentre as competências está em “colaborar com os órgãos de segurança pública, em ações que colaborem com a paz social”. Demais disso, o tráfico é crime permanente, o que confere amparo legal também ao disposto no artigo 301 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, entendimentos da 2ª e 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS- Preliminar Nulidade por ilicitude da prova- Flagrante realizado por guardas municipais-Inocorrência- Situação de flagrância que autoriza a realização da prisão por guardas municipais- Poder de polícia conferido à referida classe pela Lei 13.022/14- Precedentes Preliminar rejeitada” (APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1500667-30.2018.8.26.0567, VOTO 292.88, RELATOR CAMILO LÉLLIS).

“EMBARGOS INFRINGENTES TRÁFICO DE ENTORPECENTES-PRISÃO POR GUARDAS MUNICIPAIS- PROVA ILÍCITA-Inocorrência: Os guardas municipais como qualquer do povo, podem fazer prisão em flagrante, ainda mais em casos como o presente, de crime permanente. Embargos rejeitados” (EMBARGOS INFRINGENTES Nº 3008730-38.2013+8.26.0019/5000, RELATOR J.MARTINS).

Ainda, os guardas municipais já tinham as características físicas do acusado que praticava tráfico no local, o qual, avistado, fugiu para o matagal com a sacola de drogas. O laudo de exame toxicológico definitivo comprova a natureza entorpecente da cocaína e da maconha.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade do fato está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 23), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 97/99) e depoimento das testemunhas da acusação responsáveis pela prisão do acusado.

A autoria é certa.

As testemunhas da acusação Jessé Medeiros da Silva e Amaury de Camargo Neto, uníssonos, confirmaram que, no dia dos fatos, receberam informação de que o acusado traficava no local, inclusive com as características físicas e vestimentas.

Avistado, correu para o interior de um matagal. Foi alcançado e encontradas as drogas no interior de uma sacola que carregava. De imediato, Leandro assumiu que traficava para pagar o aluguel do imóvel que morava com a família, senão sofreria despejo. Não conheciam o acusado, estava sozinho quando avistado e abordado.

A testemunha da defesa Amanda de Almeida Correia Bomfim, ouvida como informante do juízo, pois é filha do denunciado, aduziu que estava na companhia do genitor no dia dos fatos, caminhavam até uma residência para locação, pois sofreram despejo no dia anterior. No caminho, Leandro decidiu pegar a planta “picão” para levar ao irmão que estava com coceira pelo corpo. Nesse momento, os guardas surgiram, iniciou-se uma enorme discussão, tendo os agentes forjado o flagrante. As drogas estavam na sacola largada no matagal.

O réu, em seu interrogatório, negou a traficância. Confirmou integralmente a versão da filha, ou seja: adentrou no matagal com a filha para pegar a planta “picão” para o filho oportunidade em que foi surpreendido. Não conhecia os guardas que o abordaram, não sabia das drogas.

Esse é o conjunto probatório dos autos.

O acusado negou a traficância. Entretanto, os depoimentos dos agentes da lei foram uníssonos, muito bem esclarecidos e não há nenhum indicativo que desmereça suas versões. A filha de Leandro traz a mesma narrativa do acusado, nitidamente, ajustados para desmerecer a versão dos guardas municipais.

Importante destacar que o conjunto probatório é firme, ainda, de todo inverossímil e isolada nos autos a negativa do réu. A grande quantidade de cocaína e maconha que o acusado trazia consigo estava acondicionada individualmente, o que evidencia a destinação ao consumo de terceiros.

Comprovada a materialidade e indubitosa a autoria, certa a condenação, passo a dosar as penas.

Atento ao artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, observo que o acusado é reincidente (fls. 180/18456), estabeleço sua pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, de menor valor. Na segunda fase, majoro a reprimenda em 1/6 (um sexto) pela reincidência, totalizando em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, de menor valor. Na terceira fase, não há causa de aumento e de diminuição de penas, torno-as definitivas.

Por ser reincidente, o réu não faz jus a qualquer benefício, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, de modo que preso preventivamente, permanece a custódia cautelar para garantia da ordem pública e segurança da futura aplicação da lei penal, de modo que não poderá apelar em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar LEANDRO FERREIRA BONFIM, R.G nº 32.891.624 SSP/SP às penas em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, de menor valor, no regime inicial fechado, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal; ao IIRGD, fornecendo informações sobre a decisão; e expeça-se guia de recolhimento para início da execução das penas.

P.R.I.C.

Sorocaba, 03 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA